BASES LEGAIS

NOÇÕES GERAIS

O QUE É BASE LEGAL

É a **hipótese autorizadora** prevista em lei para tratar dados pessoais. Todo tratamento precisa de **pelo menos uma**: o tratamento somente poderá ser realizado nas hipóteses listadas (caput dos arts. 7º e 11).



QUAL ARTIGO USAR?

? O DADO É SENSÍVEL?
conferir lista do art. 5º, II

▼

NÃO → ART. 7º	SIM → ART. 11
10 hipóteses (I a X)	rol próprio e mais restrito

DADO PESSOAL SENSÍVEL · ART. 5º, II

- ☑ Origem **racial ou étnica**;
- ☑ Convicção **religiosa**;
- ☑ Opinião **política**;
- ☑ Filiação a **sindicato** ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político;
- ☑ Dado referente à **saúde** ou à **vida sexual**;
- ☑ Dado **genético** ou **biométrico**;



...quando **vinculado a uma pessoa natural**.

! IMPORTANTE

Não há hierarquia entre as bases legais. O consentimento é **uma** das hipóteses, não a principal nem a preferencial.

CONSENTIMENTO · ART. 5º, XII

Manifestação **livre, informada e inequívoca** pela qual o titular concorda com o tratamento para uma finalidade determinada.

L	I	I
Livre	Informada	Inequívoca

ART. 7º · DADOS PESSOAIS

INC.	HIPÓTESE
I	**Consentimento** do titular
II	Cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador
III	Pela **administração pública**, para execução de **políticas públicas** previstas em leis/regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres
IV	**Estudos por órgão de pesquisa**, garantida, sempre que possível, a anonimização
V	**Execução de contrato** ou procedimentos preliminares de contrato do qual o titular seja parte, a pedido do titular
VI	**Exercício regular de direitos** em processo judicial, administrativo ou arbitral
VII	**Proteção da vida** ou da incolumidade física do titular **ou de terceiro**
VIII	**Tutela da saúde**, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária
IX	**Legítimo interesse** do controlador ou de terceiro, exceto se prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular
X	**Proteção do crédito**, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente

Em vermelho: hipóteses que **não existem** para dados sensíveis.

REGRAS DO CONSENTIMENTO · ART. 8º

- ☑ Por **escrito** ou outro meio que demonstre a vontade do titular;
- ☑ Se por escrito: em **cláusula destacada** (§1º);
- ☑ **Ônus da prova**: do **controlador** (§2º);
- ☑ **Vedado** tratamento com vício de consentimento (§3º);
- ☑ Autorizações **genéricas** são **nulas** (§4º);
- ☑ **Revogável a qualquer momento**, por manifestação expressa, em procedimento **gratuito e facilitado** (§5º).



ART. 11 · DADOS SENSÍVEIS

HIPÓTESES DO ART. 11

I · COM CONSENTIMENTO

De forma **específica e destacada**, para **finalidades específicas**.

II · SEM CONSENTIMENTO, QUANDO INDISPENSÁVEL PARA:

- ✔ **a)** obrigação legal ou regulatória do controlador;
- ✔ **b)** tratamento compartilhado pela **administração pública** para políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;
- ✔ **c)** estudos por órgão de pesquisa (anonimização sempre que possível);
- ✔ **d)** exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral;
- ✔ **e)** proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
- ✔ **f)** tutela da saúde, exclusivamente por profissionais/serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- ✔ **g)** **prevenção à fraude** e segurança do titular na identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

DICA

DADO COMUM →	CONSENTIMENTO
DADO SENSÍVEL →	ESPECÍFICO E DESTACADO

ART. 7º × ART. 11

HIPÓTESE	COMUM	SENSÍVEL
Consentimento	✔	✔
Obrigação legal	✔	✔
Políticas públicas	✔	✔
Contrato (inciso próprio)	✔	✘
Legítimo interesse	✔	✘
Proteção do crédito	✔	✘
Prevenção à fraude	✘	✔

Execução de contrato não é alínea própria do art. 11, mas a alínea **d** cobre o exercício regular de direitos **inclusive em contrato**.

PONTOS QUE MAIS CAEM

LEGÍTIMO INTERESSE · ART. 10



- ✔ Finalidades legítimas, a partir de **situações concretas**;
- ✔ Só dados **estritamente necessários** (§1º);
- ✔ Controlador garante **transparência** (§2º);
- ✔ ANPD **poderá** solicitar **relatório de impacto** (§3º).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES · ART. 14

Sempre no **melhor interesse**. Para crianças, o §1º exige consentimento específico e em destaque de **pelo menos um dos pais** ou do responsável legal.



◆ ENUNCIADO CD/ANPD Nº 1/2023

O tratamento pode usar **qualquer hipótese** do art. 7º ou do art. 11, desde que observado e prevalecente o **melhor interesse**, avaliado no caso concreto.

✘ COMO A BANCA CONFUNDE

✘ Dado sensível pode ser tratado com base em legítimo interesse. → **Não há essa hipótese no art. 11.**

✘ Órgão de pesquisa deve sempre anonimizar. → **"Sempre que possível".**

✘ Dados de crianças só com consentimento dos pais. → **Enunciado ANPD 1/2023 admite as demais hipóteses.**

✘ O ônus de provar o consentimento é do titular. → **É do controlador (art. 8º, §2º).**



ATENÇÃO: a prevenção à fraude (art. 11, II, g) existe só para dados sensíveis, e não aparece no art. 7º.

01 C/E estilo Cebraspe · inédita

O tratamento de dados pessoais sensíveis pode ser realizado com fundamento no legítimo interesse do controlador, desde que não prevaleçam os direitos e liberdades fundamentais do titular.

C E

02 C/E estilo Cebraspe · inédita

Dados pessoais sensíveis podem ser tratados sem consentimento do titular quando indispensáveis à garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

C E

03 A–E estilo FGV · inédita

A Clínica Vida Plena, que presta serviços de saúde, trata dados de exames de seus pacientes durante os atendimentos realizados por sua equipe médica. Em vez de colher consentimento, fundamenta o tratamento na tutela da saúde. À luz da LGPD, a conduta da clínica é:

(A) irregular, pois dados sensíveis só podem ser tratados com consentimento específico e destacado.
(B) regular, pois a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais ou serviços de saúde, autoriza o tratamento de dados sensíveis sem consentimento.
(C) regular, desde que a clínica demonstre seu legítimo interesse em relatório de impacto.
(D) irregular, pois a tutela da saúde só pode ser invocada por autoridade sanitária.
(E) regular, apenas se houver autorização prévia da ANPD.

04 A–E estilo FGV · inédita

Sobre o consentimento na LGPD, assinale a afirmativa correta.

(A) Pode ser dado de forma genérica, desde que por escrito.
(B) Cabe ao titular provar que o consentimento foi obtido em desconformidade com a lei.
(C) Se fornecido por escrito, deve constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.
(D) Uma vez fornecido, só pode ser revogado mediante aviso prévio ao controlador.
(E) É a base legal preferencial, devendo ser buscada antes das demais hipóteses.

GABARITO COMENTADO

01 — Errado. O legítimo interesse está no art. 7º, IX, mas não consta do rol do art. 11, que rege os dados sensíveis.

02 — Certo. Art. 11, II, "g", resguardados os direitos do art. 9º e salvo prevalência de direitos e liberdades fundamentais do titular.

03 — B. Art. 11, II, "f". (A) há hipóteses sem consentimento; (C) legítimo interesse não se aplica a dado sensível; (D) a alínea abrange profissionais, serviços de saúde *ou* autoridade sanitária; (E) a lei não exige autorização prévia da ANPD.

04 — C. Art. 8º, §1º. (A) autorizações genéricas são nulas (§4º); (B) o ônus é do controlador (§2º); (D) a revogação é a qualquer momento, por procedimento gratuito e facilitado (§5º); (E) não há hierarquia entre as bases.

§ REFERÊNCIAS

Lei 13.709/2018 (LGPD), texto compilado (Planalto), arts. 5º, II e XII; 7º; 8º; 10; 11; 14 — redação vigente, incluídas as alterações da Lei 13.853/2019. Enunciado CD/ANPD nº 1/2023. Questões inéditas, criadas para este material. Conferir alterações posteriores a 11/11/2026.